

1524302-53.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR VITALINO KARTALIAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

IGOR VITALINO KARTALIAN, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2019, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524302-53.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524302-53.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR VITALINO KARTALIAN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

IGOR VITALINO KARTALIAN, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso

no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 01h32min, na Rua Belchior Carneiro, número 81, Lapa, em São Paulo - SP, foi surpreendido quando trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 6,33g de cocaína, substância capaz de causar dependência, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 09/11). Auto de exibição e apreensão (fls. 12/13). Laudo de constatação (fls. 20/22). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 54/56).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 27/29, 52, 159 e 23/26).

Determinada a notificação do réu (fls. 53). O réu foi notificado (fls. 76)

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 60/64)

Recebida a denúncia e designada audiência (fls. 77).

Prejudicada a audiência em razão da pandemia do COVID- 19 (fls. 156).

Designada audiência virtual (fls. 171/172).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e foi interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal com a condenação do réu pelo artigo 28, com a aplicação da pena de advertência, o mesmo sendo requerido pela defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os policiais ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

Os policiais reconheceram o réu em juízo e relataram que o réu foi abordado na posse de porções de cocaína e que alegou que fez um rateio com amigos e se prontificou a buscar a droga. Estava voltando para o bar quando foi abordado. Ele não tinha dinheiro em poder dele.

A testemunha de defesa, pai do réu, esclareceu que soube dos fatos através de amigos do réu que disseram que ele tinha sido "levado". Conseguiu descobrir o DP em que ele estava e foi até o local, ficando ciente de que ele estava preso e acusado de tráfico, por causa de cocaína. Relatou que o filho tem problemas com drogas desde a adolescência, mas achava que era maconha, ele dizia que ajudava ele nos estudos. Não imaginava que ele estivesse usando cocaína. Soube que ele já tinha usado seis porções e fora pego com mais seis. Os amigos disseram que não usavam. Já presenciou o filho tendo overdose. Está dando respaldo ao filho. Tirou ele da Lapa e levou para Ibiúna. Ele está trabalhando. Não está mais usando drogas.

Interrogado, o réu confessou que foi comprar drogas para seu uso. Já tinha usado, acabou e foi comprar mais. Estava transtornado pelo uso de cocaína e álcool.

Esclareceu que falou aos policiais que ia dividir com os amigos, pois achou que melhoraria sua situação, mas no final piorou, porque ficou como tráfico. A droga era só sua. Nunca foi processado. Nunca tinha passado pelo DP. Está trabalhando e fazendo tratamento no CAPS de Ibiúna, passando com psicóloga e recebendo apoio dos familiares e pretende dar o seu melhor.

O conjunto probatório é suficiente para a comprovação da posse das drogas pelo réu, porém, não se mostrou suficiente para comprovar a traficância.

O órgão acusatório requereu a desclassificação delitiva para a figura do artigo 28, entendendo não haver comprovação da finalidade de tráfico, não tendo ocorrido qualquer ato de comércio e havendo dúvidas acerca de ser a droga destinada à divisão com os amigos, tratando-se, ainda, de pequena quantidade de droga.

O réu confessou a posse das drogas e afirmou que seriam para seu uso e trouxe aos autos elementos a apontar que era ele usuário de drogas à época dos fatos.

A solução que melhor se amolda ao caso em apreço e a desclassificação para a figura do artigo 28, nos termos requeridos pelo Ministério Público e pela Defesa.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM

PARTE a ação penal para CONDENAR o réu IGOR VITALINO KARTALIAN, qualificado nos autos, à pena de advertência, por incurso no art. 28, I, da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se. Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. P.R.I.C. São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA